

Урок 2. Как можно расторгнуть контракт (правовые основания)

Раздел: Модуль 6. Контракт: заключение и расторжение

Цель: Ст. 51 ФЗ-53 и Указ 580: основания расторжения.

Урок 2. Как можно контракт расторгнуть (правовые основания) Цель урока: разобрать все законные основания для расторжения военного контракта, порядок действий юриста, ключевые документы и ошибки, которых нужно избегать.

1. Нормативная база

Расторжение контракта регулируется:

- ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 51);
- ФЗ №76 «О статусе военнослужащих»;
- Дисциплинарный устав ВС РФ;
- Приказы МО РФ (о порядке прохождения службы, увольнении).

Главная статья — ст. 51 ФЗ-53, именно она перечисляет основания для увольнения с военной службы.

1. Основные основания для расторжения контракта

2.1. По состоянию здоровья

- Признание ВВК (военно-врачебной комиссией) «не годен к военной службе» или «ограниченно годен».
- Хронические заболевания, инвалидность, психические расстройства.
- Процедура: юрист добивается направления на ВВК → фиксирует диагноз → при несогласии обжалует заключение в суде.

2.2. По семейным обстоятельствам

- Необходимость ухода за близким родственником-инвалидом (родители, дети, супруг).
- Наличие трёх и более детей, особенно если один из них имеет инвалидность.
- Наличие ребёнка до 16 лет, воспитываемого без матери (например, мать умерла или лишена прав).
- Процедура: собираем медсправки, заключения органов соцзащиты, подтверждающие необходимость ухода.

2.3. По нарушению условий контракта со стороны МО РФ

- Не предоставляют положенные выплаты.
- Нарушают сроки отпусков.
- Отказывают в жилье или компенсации за поднаём.
- Привлекают к службе с нарушением условий договора (например, контракт заключался на обеспечение части, а военнослужащего

отправили на СВО). • Юрист фиксирует нарушения и обращается в прокуратуру, затем в суд.

2.4. По собственному желанию (редкий, но возможный вариант)

• В мирное время можно расторгнуть контракт по личному заявлению (рапорту). • В условиях СВО действует ограничение: увольнение только по законным основаниям. • На практике юрист должен доказать наличие «уважительных причин». 2.5. По иным основаниям из ст. 51 ФЗ-53

• Достижение предельного возраста пребывания на службе. • Лишение права занимать должность по приговору суда. • Избрание в органы власти. • Вступление в силу приговора о лишении свободы.

1. Пошаговый алгоритм работы юриста

2. Первичная консультация. Определяем, какое основание применимо именно к этому клиенту.
3. Сбор доказательств. Запрашиваем документы (медицинские, семейные, финансовые).
4. Подготовка рапорта. Составляем рапорт на имя командира части с указанием законного основания.
5. Сопровождение рассмотрения. Участвуем в проверке обстоятельств, представляем интересы клиента.
6. Жалобы. Если командование отказывает — жалоба в военную прокуратуру.
7. Суд. Подаём иск в гарнизонный военный суд об увольнении и признании отказа незаконным.
8. Пример из практики

Ко мне обратилась мать военнослужащего. Сын подписал контракт, но дома оставались трое маленьких детей, один из них инвалид с ДЦП. Командование отказалось увольнять: «Служба превыше всего».

Мы собрали пакет документов: свидетельства о рождении, справку МСЭ об инвалидности, заключение соцзащиты о том, что ребёнок нуждается в постоянном уходе. Подали жалобу в военную прокуратуру. После вмешательства прокурора командование вынуждено было издать приказ об увольнении.

Результат: военнослужащий уволен по семейным обстоятельствам, семья сохранила отца.

1. Ошибки юристов

- Пишут жалобу без документов → отказ гарантирован.
- Не указывают конкретное основание из ст. 51 ФЗ-53 → командование трактует как «нет причин».
- Сразу бегут в суд → без жалобы в прокуратуру суд обычно отказывает.
- Обещают клиенту «быстрый результат» — на деле процесс занимает месяцы.

Кратко по теме

- Расторгнуть контракт можно только по законным основаниям (ст. 51 ФЗ-53).
- Основные основания: здоровье, семья, нарушения МО, возраст, приговор суда.
- Юрист работает пошагово: выявляет основание → собирает документы → подаёт рапорт → жалоба в прокуратуру → суд.
- Успех зависит от грамотной фиксации обстоятельств и последовательности действий.